MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Méthodologie juridique	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Commentaire d'arrêt, cas pratique et dissertation juridique

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. La méthode est 60 % de la note : structure avant style.

Exercice 1 — Le cas pratique : méthode générale (5 pts)

On demande de résoudre le cas suivant : « Monsieur A vend une moto à Monsieur B. Avant la livraison, la moto brûle dans le garage de A par la faute de son fils de 10 ans. B réclame la moto ou son prix. »

a. Citer les étapes de la résolution d'un cas pratique.

b. Identifier les faits juridiquement pertinents.

c. Qualifier : quel problème de droit se pose ?

Exercice 2 — Le commentaire d'arrêt (5 pts)

Préparer le commentaire d'un arrêt de la Cour suprême.

a. Citer les quatre parties de l'introduction au commentaire.

b. Quelle différence entre commentaire d'arrêt et commentaire de texte ?

c. Que doit contenir le « fil conducteur » de l'introduction ?

Exercice 3 — La dissertation juridique (5 pts)

Sujet : « L'effet obligatoire du contrat ».

a. Construire l'introduction en 4 étapes.

b. Proposer un plan en 2 parties pour ce sujet.

c. Pourquoi le plan en 2 parties est-il obligatoire en droit ?

Exercice 4 — Raisonnement juridique : syllogisme (5 pts)

Appliquer la méthode du syllogisme juridique.

a. Décrire les trois temps du raisonnement par syllogisme.

b. Appliquer au cas : « Un vendeur refuse de livrer un produit payé par carte bancaire en prétendant que le paiement n'est pas valable. »

c. Quel piège fréquent faut-il éviter dans la minoration ?